

Nr. 41 Entwürfe für einen Durchführungserlaß über die Arbeit des Geheimen Kabinettsrats. 12./[17.]/19. Februar 1938

R 43 II/1401b, Bl. 22–24, 26

Beginn:

Beginn:

a.: Entwurf des Reichsministers von Neurath. 12. Februar 1938¹

Entwurf für einen Erlaß des Führers und Reichskanzlers

In Ergänzung des Erlasses vom 4. Februar, betreffend Errichtung eines Geheimen Kabinettsrats², bestimme ich Folgendes:

1. Die von mir gewünschte Beratung in der Führung der Außenpolitik durch den Geheimen Kabinettsrat kann erfolgen:

– a)

in mündlicher Form durch Sitzungen, deren Einberufung durch mich oder durch den Präsidenten des Geheimen Kabinettsrats geschieht,

– b)

in schriftlicher Form durch Abgabe von Gutachten. Der Beschluß zur Ausarbeitung eines solchen Gutachtens steht, soweit der Auftrag dazu nicht von mir ausgeht, dem Präsidenten zu, an den auch entsprechende Anregungen von Seiten der Mitglieder des Geheimen Kabinettsrats zu richten sind.

2. Außenpolitische Beratung hat zur unerläßlichen Voraussetzung eine umfassende und genaue Kenntnis der innen- und außenpolitischen Lage und eine fortlaufende schleunige Unterrichtung über alle für die Führung der Außenpolitik ins Gewicht fallenden Vorgänge, Beobachtungen und Anordnungen innerhalb der einzelnen Ressorts. Ich ordne daher an, daß alle Ministerien und obersten Reichsbehörden innerhalb ihres Dienstbereichs Vorkehrungen dafür zu treffen haben, daß der Präsident des Geheimen Kabinettsrats über alle wichtigen Fragen der Innen- und Außenpolitik laufend informiert wird. Der Präsident des Geheimen Kabinettsrats ist ermächtigt, zwecks Ausführung dieser Bestimmungen mit den Reichsministern und sonstigen in Frage kommenden Behördenchefs unmittelbar Fühlung zu nehmen. Er hat dafür Sorge zu tragen, daß das gesammelte Material gesichtet und in regelmäßigen Berichten mir vorgelegt wird.

Der Stellvertreter des Führers wird Anordnungen dafür treffen, daß bei Parteidienststellen eingehendes, die außenpolitischen Entschlüsse berührendes Material in gleicher Weise gesammelt und dem Präsidenten des Geheimen Kabinettsrats zugänglich gemacht wird.

3. Über die im Laufe der Arbeiten notwendig werdenden personellen und sachlichen Maßnahmen erwarte ich zu gegebener Zeit Vortrag des Präsidenten des Geheimen Kabinettsrats.

4. Dem Geheimen Kabinettsrat lege ich den Charakter einer obersten Reichsbehörde bei.

¹ Undat. und ungez.; am Kopf Vm. von RMRk Lammers, 12. 2. 1938: „Mir von Hrn. v. Neurath übergeben.“

² RGBl. I S. 112; s. Dok. Nr. 30.

b.: Entwurf des Ministerialdirektors Kritzinger. [17.] Februar 1938³

Erlaß über die Arbeit des Geheimen Kabinettsrats.

Vom ...

1. Zu meiner Beratung in der Führung der Außenpolitik werde ich oder in meinem Auftrage der Präsident (der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei) den Geheimen Kabinettsrat zu Sitzungen einberufen.

Ich behalte mir vor, daneben den Geheimen Kabinettsrat um Gutachten zu bestimmten Fragen der Außenpolitik zu ersuchen. Der Geheime Kabinettsrat kann mir solche Gutachten auch aus eigener Entschlieung vorlegen.^{4 5}

Der Präsident beruft (Auf Ersuchen des Präsidenten beruft der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei) den Geheimen Kabinettsrat zu Sitzungen ein, wenn er (der Präsident) es zur Vorbereitung von Gutachten oder sonst für erforderlich hält. In den Sitzungen des Geheimen Kabinettsrats, an denen ich nicht teilnehme, führt der Präsident den Vorsitz.⁶

2. Außenpolitische Beratung hat zur unerlälichen Voraussetzung eine umfassende und genaue Kenntnis der innen- und außenpolitischen Lage und eine fortlaufende schleunige Unterrichtung über alle für die Führung der Außenpolitik ins Gewicht fallenden Vorgänge und Beobachtungen und Anordnung[en] innerhalb der einzelnen Ressorts. Ich ordne daher an, daß alle Ministerien und Obersten Reichsbehörden innerhalb ihres Dienstbereichs Vorkehrungen dafür zu treffen haben, daß der Präsident des Geheimen Kabinettsrats über alle wichtigen Fragen der Innen- und Außenpolitik laufend informiert wird. Der Präsident des Geheimen Kabinettsrats ist ermächtigt, zu diesem Zweck mit den Reichsministern und sonstigen in Frage kommenden Behördenchefs (und den Chefs der Obersten Reichsbehörden)⁷ unmittelbar Fühlung zu nehmen. Er hat dafür Sorge zu tragen, daß das gesammelte Material gesichtet und in regelmäßigen Berichten mir vorgelegt wird (evtl. streichen)⁸. Der Stellvertreter des Führers wird Anordnungen dafür treffen, daß bei Parteidienststellen eingehendes, die außenpolitischen Entschlieungen berührendes Material in gleicher Weise gesammelt und dem Präsidenten des Geheimen Kabinettsrats zugänglich gemacht wird.^{9 10}

Berlin, den ...

c.: Revidierter Entwurf der Reichskanzlei. 19. Februar 1938¹¹

Erlaß über die Arbeit des Geheimen Kabinettsrats

Vom ...

³ Undat. Fassung mit in Klammern gesetzten Formulierungsalternativen, aufgestellt von MD Kritzinger auf der Grundlage des Entw. v. Neuraths, mit jeweils durch Anmerkung begründeten Abweichungen. Diese Fassung lag dem Vortrag Lammers' am 17. 2. 1938 zugrunde: Anhang, FV 98*.

⁴ Anm. Kritzingers: „Zu erwägen wäre, ob nicht die Gutachten ganz weggelassen werden können.“

⁵ Anm. Kritzingers: „Die Initiative für Gutachten wird m.E. besser nicht dem Präsidenten, sondern dem Geh. Kab. Rat als solchem überlassen. Wer innerhalb des Geh. Kab. Rats ein Gutachten anregt, ist eine interne Angelegenheit.“

⁶ Anm. Kritzingers: „Nr. 1 ist in der Form loser und weniger schematisch gehalten als in dem Entwurf [v. Neuraths].“

⁷ Anm. Kritzingers: „Wichtig insbes. wegen des Verhältnisses zu den diplom. Vertretungen.“

⁸ Anm. Kritzingers: „Es fragt sich, ob die laufende Unterrichtung des Führers und Reichskanzlers nicht Sache des Außenministers ist.“

⁹ Anm. Kritzingers: „Die Nr. 3 des Entwurfs [v. Neuraths] scheint mir entbehrlich zu sein.“

¹⁰ Anm. Kritzingers mit Bezug auf Neuraths Nr. 4: „Ich bin davon ausgegangen, daß der Geh. Kab.Rat mehr ein Ausschuß des Reichskab. als eine besondere Behörde sein soll.“

¹¹ Konzipiert von MD Kritzinger nach dem Ergebnis des FV, mit wenigen, nur redaktionellen Änderungen von der Hand Lammers'; R 43 II/1401b, Bl. 25 f.

Der durch meinen Erlaß vom 4. Februar 1938 (RGBl. I S. 112) zu meiner Beratung in der Führung der Außenpolitik eingesetzte Geheime Kabinettsrat wird auf meine Anordnung durch den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei zu Sitzungen einberufen. In den Sitzungen führt, sofern ich nicht persönlich den Vorsitz übernehme, der Präsident den Vorsitz.

Ich behalte mir vor, dem Geheimen Kabinettsrat besondere Aufgaben zuzuweisen.

Der Präsident des Geheimen Kabinettsrats ist ermächtigt, sich von den Reichsministern und Leitern der obersten Reichsbehörden über alle für die Führung der Außenpolitik bedeutsamen Vorgänge, Beobachtungen und Anordnungen unterrichten [zu] lassen.

¹² Im Haushalt des Auswärtigen Amts sind die für ein Büro des Präsidenten des Geheimen Kabinettsrats erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Der Führer und Reichskanzler

...

... [v. Neurath]
Reichsminister

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

...

¹² Der nachfolg. Absatz von Lammers aus dem Entwurf gestrichen gemäß Marg. Kritzingers: „Ich schlage vor, den letzten Absatz wegzulassen, um die haushaltsrechtliche Regelung nicht zu sehr festzulegen.“ – Beim Vortrag dieser letzten Fassung durch Lammers am 9. 3. 1938 entschied Hitler, von einem Ausführungserlaß über den Geheimen Kabinettsrat ganz abzusehen; Anhang, FV 147*. Der Rat trat folglich niemals zu einer Sitzung zusammen und entfaltete auch sonst keinerlei Wirksamkeit.

Zitierhinweis

Nr. 41 Entwürfe für einen Durchführungserlaß über die Arbeit des Geheimen Kabinettsrats. 12./[17.]/19. Februar 1938a. Entwurf des Reichsministers von Neurath. 12. Februar 1938b. Entwurf des Ministerialdirektors Kritzinger. [17.] Februar 1938c. Revidierter Entwurf der Reichskanzlei. 19. Februar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d041>